

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****2ª VARA CRIMINAL****Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,****Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: **0003378-09.2017.8.26.0635**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 2823/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado, 344/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **DIEGO SANTANA SODRE**  
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:  
 Artigo da Denúncia: **\***  
 Data da Audiência: **23/08/2017**

Réu Preso

**Audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento no processo nº 781/17, que a Justiça Pública move contra DIEGO SANTANA SODRE.**

Aos 23/8/17, às 16:00 horas, na sala de audiências da **Segunda Vara Criminal** da Capital, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito **DRA. ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA**, comigo escrevente a seu cargo, ao final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o(a) representante do Ministério Público na pessoa do(a) Dr(a). **DR. MATHEUS JACOB FIALDINI**, a(o) ré(u) **DIEGO SANTANA SODRE**, a defesa na pessoa do(a) **DR(a). FABIANO SOUZA AMORIM E DR. LEANDRO DE OLIVEIRA CALVOZO** E a testemunha de acusação **RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO**.

Iniciados os trabalhos, nos termos da Lei nº 11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, o ato foi gravado em mídia digital (art. 405, § 1º do Código de Processo Penal). Os depoimentos gravados poderão ser visualizados com utilização de Windows Media Player ou outro programa equivalente. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, nos termos do § 2º, do art. 405, do já mencionado CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força da Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Não autoriza a divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio a não ser com a finalidade de fazer prova em processo judicial notificado; **INQUIRIDA A TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, E, a seguir**, pelo réu, outrossim, foi dito, antes de interrogado, que se dá por citado, tendo pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados na r. denúncia, que entrevistou-se previamente a este ato com seu(a) Advogada(o) Constituído e manifesta-se no sentido de ser interrogado, não vislumbrando,


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**2ª VARA CRIMINAL**
**Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,**
**Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

qualquer prejuízo aos termos do procedimento, tampouco elementos que ensejem alegação de nulidade momentânea ou futura.

**Pela MMª. Juíza foi dito que: Encerrada a instrução, aos debates.**

**Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi dito que:** MMª. Juíza, Encerrada a instrução, a ação penal procede. A materialidade e autoria estão comprovadas. Os policiais foram ouvidos. Romildo Mendes Gomes disse que se recorda do réu. Realizavam operação bloqueio e foi realizada abordagem a dois ônibus. Deram ordem para que todos descessem, tendo o réu permanecido ao lado de dentro do coletivo. Ele esboçou nervosismo e deram nova ordem para ele descer. Ele desceu carregando algo na região do abdome, e acabou admitindo que carregava drogas para comercializá-las. Foi seu parceiro que realizou a busca. Ele alegou que traficava por ter saído do emprego. Ele estava com maconha, cocaína e, salvo engano, uma pedra de crack. No mesmo sentido a versão do outro policial. Interrogado, o réu disse que não esboçou nervosismo, sendo o primeiro a sair da lotação. Disse que era ele mesmo que os policiais procuravam. Estava com as drogas para vender, pois estava desempregado. Não tem passagem pela polícia. Estava com maconha, cocaína e lança-perfume. Tem três filhos menores de dois anos. Nunca tinha traficado, tendo adquirido para vender na região central. Em suma, o caso é de condenação. O réu é confesso. O crime envolveu grande quantidade e variedade de drogas. Embora primário, o crime, em comento, é particularmente grave, merecendo aumento significativo da pena, forte no artigo 42, da Lei 11.343/06. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve incidir, porque presentes os requisitos, mas em fator intermediário, antes a variedade de drogas. Requeiro seja fixado o regime inicial fechado.

**Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) da(o) ré(u), foi dito que:** MMª. Juíza, alegações orais. Nada mais.

**Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, etc. **DIEGO SANTANA SODRE**, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 *caput*, da Lei 11.343/06, sob acusação de, no dia 13 de abril de 2017, por volta das 11h20, Av. Deputado Cândido Sampaio, nº4300, Brasilândia, nesta comarca e capital, trazia consigo, para fins de trafico e consumo de terceiros, 140 (cento e quarenta) porções de Cannabis Sativa-L, 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína em sua forma pulverizada, 21 (vinte e um) vidrinhos contendo lança-perfume e quantia R\$36,00 (trinta e seis reais), substancias estas entorpecentes, capazes de determinar dependência física ou psíquica em seus usuários, sem autorização e/ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Foi determinada a


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**2ª VARA CRIMINAL**
**Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,**
**Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

notificação do acusado no dia 19 de maio de 2017 fls. 87/88 para apresentação de Defesa Prévia, sendo determinada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 2017. A Defesa Prévia foi devidamente apresentada como consta às fls. 121/123. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva fls.102/105. Em decisão fls. 125/125 ficou indeferido o pedido da revogação da prisão preventiva do acusado, ou a sua substituição por medidas cautelares. Em audiência de instrução, debates e julgamento a denúncia foi recebida e foi ouvida uma testemunha, por tal foi designado audiência de continuação para a data de 23 de agosto de 2017. Em audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida a testemunha faltante e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência do conjunto probatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Em teses subsidiárias, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, bem como seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena imposta. **É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.** A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/16), pelo Auto de Constatação de Substância (fls.17/20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/129) bem como pela prova oral colhida nos autos. A testemunha Policial Militar **Rafael Pereira do Nascimento** ouvido em juízo, reconheceu o réu. Relatou que, estava em serviço, momento em que foram fazer abordagem dos passageiros de um coletivo, revistaram o réu e perceberam que o mesmo carregava um volume junto ao corpo por debaixo das vestes, que era um estojo e que no interior destas encontraram muitos entorpecentes embalados de forma diversa, havia cocaína, maconha, uma pedra de crack. O réu realtou que havia recebido dinheiro de uma rescisão trabalhista e que iria comercializar aquela droga no centro de São Paulo. Essa foi uma operação policial corriqueira. A testemunha Policial Militar **Cleber Lopes Ribeiro** ouvido em juízo relatou que, estava em serviço, momento em que foram fazer abordagem dos passageiros de um coletivo, revistaram o réu e perceberam que o mesmo carregava um volume junto ao corpo por debaixo das vestes, que era uma pochete e que no interior destas encontraram muitos entorpecentes embalados de forma diversa. Relatou que o réu no momento da abordagem afirmou que era traficante e estava levando as drogas para o centro da cidade, onde iria comercializá-las. O acusado, ouvido em Juízo, confessa que estava com as drogas para vender. Pretendia vender no centro da cidade. Tem 22 anos. Estava desempregado. Não possui apontamentos anteriores. Tem 3 filhos. Há época dos fatos tinha 21


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**2ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

anos. Diante do conjunto probatório e dos depoimentos colhidos em Juízo, possível afirmar que as provas dos autos demonstraram inequivocamente que o acusado cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Neste particular, saliente-se que, gozam os policiais dos “adjetivos atribuíveis à autêntica testemunha”, presumindo-se a legitimidade dos atos que, enquanto servidores públicos, praticam no exercício de suas funções. Assim, tratando-se de presunção relativa, à defesa cumpria afastar a veracidade de tais depoimentos, demonstrando sua dissonância no tocante ao contexto probatório ou o particular interesse dos policiais na solução da causa. A propósito: *“Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes* (TACRIM-SP – AP – Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).” (in “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, v. 2, Alberto Silva Franco e outros, 2ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1.933). Vale ressaltar que os policiais, ouvidos em juízo, afirmam que em operação policial surpreenderam o réu na posse de várias porções de entorpecentes para vender, a qual, devidamente apreendida (conforme auto de exibição e apreensão), foi submetida à análise de perícia competente, sendo comprovado tratar-se de substância entorpecente (em conformidade com laudo de constatação de fls. 17/19 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. fls. 126/129). O elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado. A absolvição alvitrada pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. O depoimento dos policiais, de inegável valor probante, evidencia a ocorrência do crime. A intenção de tráfico se verifica pela quantidade de droga encontrada em poder do réu, a forma de acondicionamento, o que comprova que a droga era destinada ao comércio. Ademais, o fato não foi negado pelo réu, que confessou o crime. Logo, de rigor a condenação. Atendendo ao **método trifásico de aplicação da pena**, passo a fixá-la. Na **primeira fase** da dosimetria da pena, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**. Na **segunda fase** de individualização da pena, verifico não há agravantes a serem consideradas. Resta prejudicada a aplicação das atenuantes referentes à menoridade relativa e confissão, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na **terceira fase** não há causas de aumento de pena a ser aplicada. Existe, porém causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto o acusado é primário, não registra antecedentes hábeis a impedir a aplicação do benefício, bem


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**2ª VARA CRIMINAL**
**Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,**
**Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

como não há nos autos demonstração inequívoca de que o acusado integre organização criminosa e se dedique às atividades ilícitas. Ademais, verifico que a quantidade de droga apreendida está dentro da normalidade para traficantes da espécie. Portanto, para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reduzo a pena anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo o montante final de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**. Entendo que o **regime mais adequado** ao cumprimento da reprimenda corporal seja o **fechado**, haja vista a gravidade dos crimes que colocam em perigo a vida e a saúde pública, não se podendo falar, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Explico. O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa **empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da **Resolução n.º 5/12**, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “*esvaziamento*” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “**empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**”, o regime inicial de cumprimento de pena




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**2ª VARA CRIMINAL**

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso, embora a pena aplicada permita, objetivamente, referida fixação, nos termos do artigo 33, e incisos, do Código Penal. Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, pois o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, consequentemente, desestruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais. Aliás, deve ser ressaltado que, o simples fato de se aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 não implica, inexoravelmente, em direito subjetivo do acusado à fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (*“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*). A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, *in verbis*: **“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudesimento da violência e da inquietude social, além da desagregação da instituição familiar”** (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei). Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea a, do


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**2ª VARA CRIMINAL**
**Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,**
**Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Código Penal. Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. Diante do exposto, **julgo procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **DIEGO SANTANA SODRE**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, ausente notícia de fortuna do réu**. Conforme fundamentado acima, deverá iniciar o cumprimento das penas em **regime fechado**. Respondeu ao processo preso, com mais razão, que após decreto condenatório, seja mantido preso, motivo pelo qual nego o apelo em liberdade. Ademais, ainda persistem os elementos ensejadores da decretação da prisão preventiva, haja vista que, caso seja solto, poderá vir a tentar frustrar a execução da pena, evadindo-se do distrito da culpa. **DECLARO**, ainda, a perda da importância aprendida, em favor da União, nos termos do artigo 92. Tais valores serão revertidos ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, de acordo com o artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. **Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contra-prova. Em caso de recurso, EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, com urgência.** Custas na forma da lei. **Dou a presente por publicada em audiência, e por intimadas as partes presentes. Registre-se e comunique-se.** Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. *Eu, ,Belª. FERNANDA FERNANDES CONCEIÇÃO, Escrevente Técnico Judiciário Em Sala de Audiências deste Juízo, digitei e procedo à assinatura digital.*

**ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA**
**Juíza de Direito**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**

**2ª VARA CRIMINAL**

**Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,**

**Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br**

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Dr(a). Promotor(a) de Justiça:

☐ **COM RECURSO**    ☐ **SEM RECURSO**

Dr(a). Defensor(a):

☐ **COM RECURSO**    ☐ **SEM RECURSO**

Ré(u):

(presa(o))

☐ **COM RECURSO**    ☐ **SEM RECURSO**